

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 462 -  
463/2539

นาย ประพนธ์ วงศ์กุลลักษณ์  
นาง บัณฑิต หอมจันทร์นเวช

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยมิได้มีคำขอท้ายอุทธรณ์ให้โจทก์รับเงินค่าที่ดินพร้อมตึกแถวและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยและมิได้เสียค่าขึ้นศาลในส่วนนี้แสดงว่าจำเลยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ในประเด็นนี้ศาลจึงพิพากษาให้ไม่ได้

---

คดี สอง ส่วนนี้ ศาลชั้นต้น รวม พิจารณา พิพากษา เข้า ด้วยกัน

ส่วนแรก โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2531 จำเลยทำ สัญญา จะซื้อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 73119 พร้อม ตึกแถว เลขที่ 48/31 ซึ่งปลูก อยู่ ใน ที่ดิน ดังกล่าว จาก โจทก์ ราคา 280,000 บาท ใน วัน ทำ สัญญาจำเลย วางเงิน มัดจำ 25,000 บาท ส่วน ที่ เหลือ 255,000 บาท ผ่อนชำระ 120 เดือน เดือน ละ 3,733 บาท เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 มี เงื่อนไข ว่า หาก จำเลย ผิดนัด 2 งวด ไม่ ว่า จะ ติดต่อกัน หรือไม่ให้ ถือว่า จำเลย ผิดนัด ชำระ ค่างวด และ ให้ ถือว่า เงินมัดจำ และ เงินค่างวด ที่ ชำระ แล้ว นั้น ตกเป็น ของ โจทก์ และ จำเลย จะ ต้อง ขนย้าย ทรัพย์สินและ บริวาร ออก ไป จาก ตึกแถว ใน ที่ดิน ดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ผิดนัด จำเลย ผิดนัด ไม่ชำระ ค่างวด ตั้งแต่วันที่ เดือน พฤษภาคม ถึง

เดือนกันยายน 2532 เป็น เวลา 5 เดือน ติดต่อกัน โจทก์ จึง ให้ ทนายความมีหนังสือ บอกเลิก สัญญาจะซื้อขาย และ บอกกล่าว ให้ จำเลย ขนย้ายทรัพย์สิน และ บริวาร ออก ไป จาก ตึกแถว จำเลย เพิกเฉย ทำให้ โจทก์เสียหาย โจทก์ สามารถ นำ ตึกแถว ไป ให้ ผู้อื่น เข้า ได้ ใน อัตรา ค่าเช่าเดือน ละ 5,000 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ขนย้าย ทรัพย์สินและ บริวาร ออก ไป จาก ตึกแถว เลขที่ 48/31 ตาม ฟ้อง และ ส่งมอบตึกแถว ให้ โจทก์ ใน สภาพ เรียบร้อย ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์เดือน ละ 5,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลย จะ ขนย้าย ทรัพย์สินและ บริวาร ออก ไป จาก ตึกแถว

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ทำ สัญญา จะซื้อ ที่ดิน พร้อม ตึกแถว จาก โจทก์จริง จำเลย ชำระ เงิน ค่างวด ประจำ เดือน เมษายน 2532 แก่ โจทก์และ จำเลย แจ้ง โจทก์ ว่า จำเลย จะ กู้เงิน จาก ธนาคาร มา ชำระ ราคา ส่วนที่ เหลือ ตั้งแต่ง วัด เดือน พฤษภาคม 2532 จน ถึง งวด สุดท้าย ซึ่ง โจทก์ทราบ และ ยินยอม ต่อมา ธนาคาร อนุมัติ ให้ จำเลย กู้เงิน ได้ 260,000 บาทโจทก์ จำเลย จึง ตกลง จะ โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ใน วันที่ 4 กรกฎาคม 2532 แต่ โจทก์ กลับ ไม่ ยอม รับ เงิน และ บิดพลิ้ว ไม่ยอม โอนที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้าง แก่ จำเลย จำเลย ติดต่อกับ โจทก์ รับ เงินและ โอน ที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้าง แก่ จำเลย หลาย ครั้ง โจทก์ เพิกเฉย และกลับ มี หนังสือ บอกเลิก สัญญา ถึง จำเลย โจทก์ เป็น ฝ่าย ผิด สัญญาขอให้ ยกฟ้อง

สำนวน หลัง โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทำ สัญญาจะขาย ที่ดิน พร้อมตึกแถว พินาศ แก่ โจทก์ มี ข้อตกลง ว่า หาก โจทก์ ผู้จะซื้อ ประสงค์จะ ชำระ ราคา ที่ เหลือ ก่อน ครบ กำหนด ผ่อนชำระ จำเลย ผู้จะขาย ก็ยินยอม และ พร้อม จะ โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน และ ตึกแถว แก่ โจทก์ ต่อมา โจทก์ชำระ เงิน ค่างวด ประจำ เดือน เมษายน 2532 แก่ จำเลย และ แจ้ง จำเลยว่าจะ ขอ ชำระ ราคา ส่วน ที่ เหลือ

ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2532 จน ถึง งวดสุดท้าย รวมเป็น เงิน 245,326 บาท แก่ จำเลย โดย โจทก์ จะ กู้เงินจาก ธนาคาร มา ชำระ ให้ ซึ่ง จำเลย ก็ ยินยอม ครั้น โจทก์ ขอ กู้เงินจาก ธนาคาร ได้ จำเลย กลับ ปิดพลั่ว ไม่ โอน ที่ดิน และ ตึกแถว พืพาท แก่โจทก์ ขอให้ บังคับ จำเลย รับ เงิน ส่วน ที่ เหลือ 245,326 บาท และ ให้ จำเลย โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน พร้อม ตึกแถว พืพาท แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ผิดนัด ไม่ชำระ เงิน ค่างวด ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน 2532 เป็น เวลา 5 เดือน ติดต่อกัน เมื่อโจทก์ เป็น ฝ่าย ผิด สัญญา เช่นนี้ จึง ไม่มี สิทธิอาศัย สัญญาจะซื้อขายข้อ 2 ที่ ให้สิทธิ โจทก์ ชำระ เงิน ที่ ค่าง ทั้งหมด คราว เดียว ก็ ได้ เพราะจะ ใช้ สิทธิ เช่นนี้ ได้ จะ ต้อง ไม่เป็น ผู้ ผิดนัด ทั้ง จำเลย ก็ ไม่เคยยินยอม ให้ โจทก์ ชำระ เงิน ส่วน ที่ ค่าง ทั้งหมด ให้ คราว เดียว โจทก์เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น เรียก โจทก์ ใน สำนวน แรก ซึ่ง เป็น จำเลย ใน สำนวน หลังว่า โจทก์ และ เรียก จำเลย ใน สำนวน แรก ซึ่ง เป็น โจทก์ ใน สำนวน หลังว่า จำเลย

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ขนย้าย ทรัพย์สิน และบริวาร ออก ไป จาก ตึกแถว พืพาท และ ส่งมอบ ตึกแถว พืพาท ให้ โจทก์ ในสภาพ เรียบร้อย ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 2,500 บาทนับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลย จะ ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวาร ออก ไป จากตึกแถว พืพาท และ ส่งมอบ ตึกแถว พืพาท ให้ โจทก์ ใน สภาพ เรียบร้อย ให้ยกฟ้อง ของ จำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ ให้ โจทก์ รับ ชำระ เงิน จาก จำเลย จำนวน 245,326 บาท แล้ว ให้ โจทก์ โอน ขาย ที่ดิน พร้อม ตึกแถวพืพาท

ให้ จำเลย ถ้ำ โจทก์ ไม่ไป โอน ก็ ให้ จำเลย นำ เงิน จำนวน ดังกล่าววางศาล แล้ว ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ โจทก์

## โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า สำนวน แรก เป็น คดี ที่ โจทก์ ฟ้องขับไล่ จำเลย ออกจาก ดึกแถว พินาท จึง ต้องห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ในข้อเท็จจริง ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองดังนั้น ศาลฎีกา จึง ไม่รับ วินิจฉัย ฎีกา ของ โจทก์ ใน สำนวน แรก แต่ ใน สำนวนหลัง เป็น คดี ที่ ราคา ทรัพย์สิน หรือ จำนวน ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน ใน ชั้นฎีกา เกิน 200,000 บาท ไม่ ต้องห้าม ฎีกา โจทก์ ฎีกา ว่า ฟ้องอุทธรณ์ของ จำเลย มิได้ ระบุนุ ขอให้ โจทก์ ไป จด ทะเบียน กรรมสิทธิ์ ขาย ที่ดินและ ดึกแถว พินาท ศาลอุทธรณ์ ไม่อาจ บังคับ ให้ ได้ เมื่อ ศาลอุทธรณ์พิพากษา บังคับ ให้ โจทก์ ไป จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ขาย ที่ดิน และ ดึกแถวพินาท ให้ แก่ จำเลย ย่อม เป็น การ พิพากษา เกิน ไป กว่า หรือ นอกจากที่ ปรากฏ ใน ฟ้องอุทธรณ์ ของ จำเลย คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ จึง ไม่ชอบ และ จำเลย เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา นั้น เห็นว่า ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 142 ซึ่ง บัญญัติ ว่า คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ของ ศาล ที่ชี้ขาด คดี ต้อง ดัดสิน ตาม ข้อหา ใน คำฟ้อง ทุก ข้อ แต่ ห้าม มิให้ พิพากษา หรือทำ คำ สั่ง ใน สิ่ง ไฉ ๆ เกิน ไป กว่า หรือ นอกจาก ที่ ปรากฏ ใน คำฟ้อง ฟ้องอุทธรณ์ ของ จำเลย แม้ ได้ กล่าว ตอนหนึ่ง ว่า จำเลย ให้ ทนายความ มี หนังสือเตือน ให้ โจทก์ มา รับ เงิน ค่าที่ดิน พร้อม ดึกแถว พินาท ที่ ค้างชำระ และ ให้โจทก์ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ให้ จำเลย ก็ เป็น เพียง เหตุ ประกอบข้อโต้แย้ง คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น เพื่อ ชี้ ประเด็น ว่า จำเลย มิได้เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา นอกจาก นี้ ใน ขณะ ที่ จำเลย ยื่นฟ้อง อุทธรณ์ จำเลย ก็มิได้ เสีย ค่าธรรมเนียมศาล ใน สำนวน หลัง ที่ จำเลย เป็น โจทก์ ท้ายฟ้องอุทธรณ์ ของ จำเลย คง มี คำขอ ให้ ศาลอุทธรณ์

พิพากษากลับ คำพิพากษา ของศาลชั้นต้น เท่านั้น จึง เห็น เจตนา ของ จำเลย ได้ว่า จำเลย ประสงค์อุทธรณ์ เฉพาะ ส่วนแรก สำหรับ คดี ส่วนหลัง ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า โจทก์ เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา และ พิพากษา ให้ โจทก์ รับ ชำระ เงินจาก จำเลย จำนวน 245,326 บาท แล้ว บังคับ ให้ โจทก์ โอน ขาย ที่ดินพร้อม ตึกแถว พินาท ให้ จำเลย ถ้า โจทก์ ไม่ไป โอน ก็ ให้ จำเลย นำ เงินจำนวน ดังกล่าว วาง ศาล และ ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดงเจตนา ของ โจทก์ จึง เป็น เรื่อง นอกฟ้อง อุทธรณ์ ของ จำเลย ซึ่ง เป็น โจทก์ส่วนหลัง ขัด ต่อ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เป็น การไม่ชอบ ฎีกา ของ โจทก์ ส่วน นี้ พังขึ้น ส่วน ฎีกา โจทก์ ใน ข้อ ที่ ว่า จำเลยเป็น ฝ่าย ผิดสัญญา นั้น เมื่อ วินิจฉัย ดังกล่าว แล้ว ฟ้องอุทธรณ์ ส่วนหลัง ไม่อาจ ขึ้น มา สู่ ศาลฎีกา ได้ ดังนั้น ปัญหา ที่ ว่า จำเลย เป็น ฝ่าย ผิดสัญญา หรือไม่ นั้น จึง เป็น ข้อ ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่ากล่าว ใน ส่วนหลังมา โดยชอบ ใน ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ไม่บังคับ ใน ส่วนหลัง ที่ ให้ โจทก์รับ ชำระ เงิน จาก จำเลย จำนวน 245,326 บาท และ ให้ โจทก์ โอน ขายที่ดิน พร้อม ตึกแถว พินาท ให้ จำเลย ถ้า โจทก์ ไม่ไป โอน ก็ ให้ จำเลยนำ เงิน จำนวน ดังกล่าว วางศาล และ ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดงเจตนา ของ โจทก์ เสีย นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ยก ฎีกา ของ โจทก์ ใน ส่วนแรก แต่ ทั้งนี้ ไม่ ตัด สิทธิ ของ จำเลย ที่ จะยื่นฟ้อง โจทก์ ขอให้ บังคับ โจทก์ โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน พร้อม ตึกแถว พินาท

(สมภพ โชติกวนิชย์-สมพงษ์ สนธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ